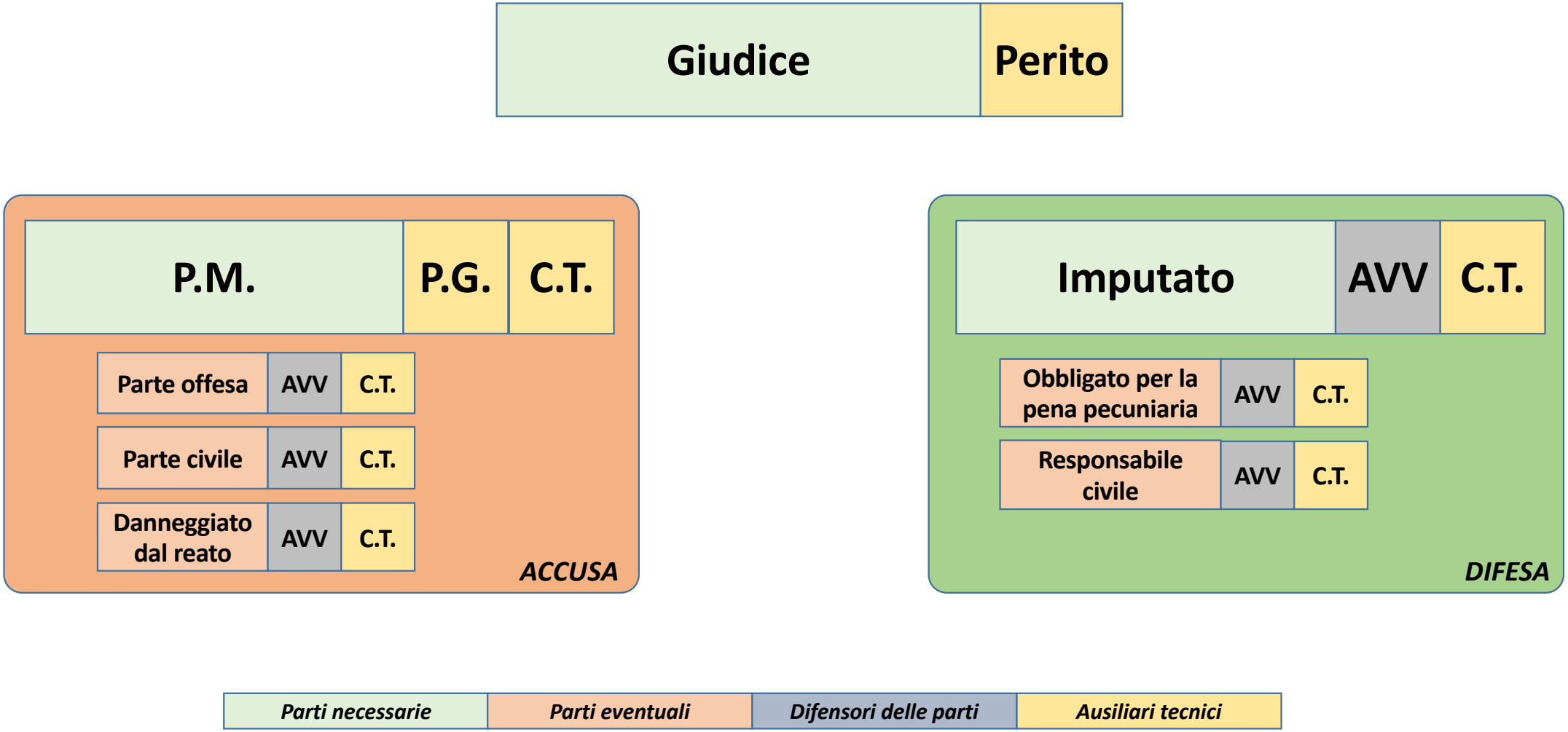
Lezione 1 – Attori e accertamenti nella procedura penale e il ruolo della digital forensics

Michele Ferrazzano

Gli attori del processo penale: parti processuali



Vicende comuni alle parti processuali

- **Giudice/P.M**. hanno l'obbligo di astensione dall'iniziare e/o proseguire le indagini o un processo in determinate circostanze (per es., rapporti di familiarità-amicizia/inimicizia con una delle parti del processo, interesse, anche solo personale, nella vicenda), ovvero quando ciò risulti opportuno
  - Se non lo fanno, le parti possono ricusarle, cioè eccepire la presenza di una di quelle circostanze che rendevano obbligatoria l'astensione
- **Difensori/Perito/C.T./P.G**. hanno obbligo deontologico di astenersi anche solo in presenza di ragioni di opportunità, oltre che per le ragioni valide per Giudice e P.M.
  - Se non lo fanno, le parti possono eccepire l'incompatibilità e ricusare (soltanto) il Perito del Giudice ed il C.T. del P.M.

Situazioni in cui il Perito / C.T. deve astenersi

- Se ha partecipato, in un ruolo opposto, in un processo vertente sulle stesse circostanze di fatto e diritto coinvolgenti le medesime persone
  - Es: già Consulente tecnico del P.M. in primo grado non può assumere altro ruolo in appello

- Se si è sommariamente espresso, in termini professionali, sulla vicenda sottoposta al suo esame, salvo in questo caso espressa informazione della parte processuale che gli conferisce in seguito l'incarico e previa autorizzazione dalla parte che per prima lo ha cercato
  - Es: contattato inizialmente da P.M. per un accesso abusivo in un sistema informatico, può assumere la difesa dell'imputato in relazione a quel processo, solo dietro informazione all'assistito ed autorizzazione del P.M.
  - Es: contattato inizialmente da una parte senza che poi l'incarico si sia concretizzato
  - Es: ha lavorato come dipendente nell'azienda di una delle parti e conosce informazioni riservate che possono essere rilevanti

Situazioni in cui il Perito / C.T. deve astenersi

I Consulenti Tecnici di Parte ed i Periti spesso non sono iscritti ad un Ordine di appartenenza, né ad un Albo professionale (a parte Albo del Tribunale). Spesso, non hanno nemmeno un Codice Deontologico da osservare (come gli avvocati, medici): ciò non vuol dire, tuttavia, che non debbano rispettare regole di

LEALTA'

CORRETTEZZA

TRASPARENZA

BUONA FEDE

verso tutte le parti del processo.

Ovvero reputazione professionale, accanto alla competenza, come vera carta di successo del C.T.

I mezzi di prova

Qualche definizione

- **Documenti**: rappresentazioni di fatti/comportamenti compiuti e/o descritti da privati, tecnici o P.A.
- **Testimonianza**: dichiarazione su fatti vissuti o compiuti direttamente (diretta), o appresi da altri (indiretta o de relato)
- **Esame/controesame parti processuali***: dichiarazione su domande proposte dal proprio difensore/PM (esame), ovvero da un altro (controesame), a sostegno/confutazione dei reati contestati all'imputato
- **Confronto**: verifica tra dichiarazioni contrastanti su questioni importanti
- **Ricognizione**: riconoscimento di una persona
- **Esperimento****: riproduzione di un fatto per verificare se e come è potuto accadere
- **Perizia**: dichiarazione tecnica resa da un esperto con cognizioni tecniche o scientifiche

* : esame/controesame riguarda anche i periti delle parti ed il consulente del Giudice, al fine di far risaltare gli elementi tecnici a sostegno della tesi accusatoria/difensiva (es. come è stato compiuto l'accesso abusivo nel sistema informatico, quando è stata compiuta la sottrazione dell'identità informatica…)

** : anche se di solito riguarda altri settori, è crescente il ricorso ad esperimenti nel settore informatico, specie quando occorre "ripristinare" un ambiente informatico, vera e propria scena criminis, risalente nel tempo

I mezzi di ricerca della prova

Chi li dispone: P.M., delegando a P.G., o il Giudice (di solito il G.I.P.)

Qualche definizione:

- **Ispezione**: osservazione giudiziale immediata e può riguardare un individuo (personale), un oggetto (reale) o un luogo (locale) [è una fotografia]
- **Perquisizione**: ricerca di eventuale corpo del reato* o delle cose al medesimo pertinenti, riguardando un individuo (personale) o un luogo (locale)
- **Sequestro**: acquisizione coatta di corpo reato* o al medesimo pertinenti
- **Intercettazioni telefoniche****: tracciabilità di cd. traffico esterno (= da quale utenza verso quale utenza…), o cd. interno (= contenuto della conversazione)

* cosa su cui/con cui il reato è stato commesso (es. un pc attraverso cui è avvenuto l'accesso abusivo), nonché la cosa che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo (es. prodotti alimentari avariati o il denaro ricavatone dalla vendita)

** da intendere in senso lato (anche chat)

I mezzi di ricerca delle prove

- **Cosa sono**:

Attività, anche pre-processuali, volte all'acquisizione diretta o indiretta della prova, ossia al reperimento del diretto mezzo di prova o, indirettamente, delle sue fonti

- **Natura**:
- Strumenti incorporanti la prova (valenza probatoria)
- **La ricerca preliminare delle fonti**:

I mezzi di ricerca delle prove:

- Individuano/assicurano al procedimento non prove, bensì fonti di prova (sono quindi ad essi opponibili le limitazioni di utilizzabilità ma non la preliminare ricerca)
- Sono attività cd. a sorpresa (all'insaputa dell'interessato), per esse non è ammissibile una preventiva dialettica delle parti dinnanzi al giudice e non sono mai ripetibili (riproducibili)

1) L’ispezione

- **Modalità**:
- attività volta all’osservazione di persone, luoghi, cose e volta all’accertamento di tracce o altri effetti materiali del reato (art. 244, comma 1)
- Può essere effettuata sia durante le indagini preliminari ad opera della P.G. (art. 354, 2 comma c.p.p.) o del P.M. (art. 364 c.p.p.) sia durante il dibattimento ad opera del giudice
- In tutti i tipi di ispezione, il difensore dell’inquisito ha sempre e comunque il diritto di assistere ed ha diritto anche al preavviso per le ispezioni disposte dal giudice, tranne i casi di assoluta urgenza (artt. 364 e 370 c.p.p.)
- **Forma:**
- L’A.G. provvede con **decreto motivato*** la cui copia va consegnata all’interessato solo nel caso in cui l’ispezione è relativa a luoghi o cose (ad es. in caso di ispezioni su apparecchiature informatiche)

***** La P.G invece (quando procede di iniziativa) non emette separato provvedimento, ma questo è incorporato nello stesso verbale di ispezione

1) L’ispezione (novità per l’informatica forense)

- La **L. 18 marzo 2008, n. 48** (che ha ratificato in Italia la **Convenzione di Budapest** del 23 novembre 2001 del Consiglio d’Europa) in tema di mezzi di ricerca della prova ne ha allargato l’oggetto attraverso il riferimento a “sistemi informatici o telematici” ed ha (fra le varie novità) introdotto il **comma 2 all’art. 244 c.p.p.**, inserendo la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre l’ispezione «anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e la loro inalterabilità».
- Posto che, come detto, l’attività ispettiva è diretta alla ricerca visiva tesa all’individuazione di tracce o effetti materiali del reato, in quali termini è possibile parlare di ispezione informatica? Quali possono essere le modalità attuative? La L. n. 48 ha introdotto delle cd. *best practices* volte a delineare una metodologia di base che miri: a) all’acquisizione della prova senza alterare o danneggiare il dispositivo originale; b) all’autenticazione del reperto e dell’immagine (*bit stream image*) acquisita; c) a garantire la ripetibilità dell’accertamento; d) a un’analisi senza modificazione dei dati originari; e) alla massima imparzialità nell’agire tecnico

1) L’ispezione (novità per l’informatica forense)

- Art. 247, comma 1-bis c.p.p.:
- Operazioni di tipo *dead*: trattamento tecnico da riservare a dispositivi rinvenuti in modalità *off*. Nel caso di computer spento gli inquirenti, qualora lo ritengano necessario, potranno esaminarne preliminarmente il contenuto e procedere eventualmente a sequestro dell’intero hard-disk o di alcune parti attraverso il ricorso alle procedure previste: in tale ipotesi, il rischio di alterabilità dei dati presenti è più basso rispetto al caso opposto, sempreché in via preliminare siano adottate le cautele previste dalle *best practices*
- Operazioni di tipo *live*: trattamento tecnico da riservare a dispositivi rinvenuti in modalità *on*. La questione risulta invece più complessa nel caso in cui il dispositivo sia acceso e collegato alla rete: in questa ipotesi la prescrizione prevista dall’art. 247, comma 1-bis c.p.p. acquista un peso e una rilevanza ancor più imprescindibile stante l’alto tasso di vulnerabilità del sistema dato dalla sua dinamicità

* “Curiosare” all’interno di un sistema attivo è attività molto rischiosa e sostanzialmente non ripetibile. Ciò comporta il richiamo all’art. 360 in tema di accertamenti urgenti i quali, tuttavia, non sempre possono essere praticati, vuoi per la natura stessa dell’istituto che è e resta tipico atto d’indagine a sorpresa, vuoi per impossibilità legate al caso concreto (se si proceda contro ignoti, se vi sia una quantità enorme di dati da acquisire, se il target sia rappresentato per esempio da Service Provider, istituti bancari, gestori di telefonia e in generale in tutti i casi in cui possano sorgere problemi sulla qualità del servizio reso dal soggetto interessato a perquisizione).

2) La perquisizione

- Attività preordinata alla ricerca (e, in caso di esito positivo di questa, alla consequenziale acquisizione, mediante il sequestro) del corpo del reato ed in genere delle cose pertinenti al reato o persone imputate o evase (art. 247 c.p.p.)
- **Modalità:**
- Durante le indagini preliminari: la P.G. vi procede di iniziativa (in caso di flagranza del reato e di evasione, senza decreto del P.M) ovvero per delega del P.M in esecuzione di suo decreto; vi procede pure il P.M
- In dibattimento: provvede il giudice, eventualmente delegando la P.G
- **Forma:**
- La perquisizione è disposta con decreto motivato
- **Forme di garanzia**:
- L'interessato ha diritto di farsi rappresentare/assistere da idonea persona di sua fiducia
- Il difensore ha sempre il diritto di assistere, ma non ha diritto al preavviso (trattandosi di atto a sorpresa)
- Se disposto dall'A.G. il decreto di perquisizione ha forma scritta e copia va preventivamente consegnata all'interessato o eventuale congiunto

3) Il sequestro

- L'atto con cui si acquisisce il corpo di reato e le cose pertinenti al reato necessarie all'accertamento dei fatti (art. 253 c.p.p.)
- Ha finalità tipicamente probatorie (≠ sequestro conservativo; ≠ sequestro preventivo)
- **3 tipologie**:

I. SEQUESTRO PROBATORIO (artt. 253-263 c.p.p.)

Ha una durata necessariamente limitata nel tempo (cessa con l'acquisizione della prova)

II. SEQUESTRO CONSERVATIVO (artt. 316-320 c.p.p.)

Finalità di prevenzione o cautela sostanziale

III. SEQUESTRO PREVENTIVO (artt. 321-323 c.p.p.)

Posto a garanzia patrimoniale dei crediti da reato

- **Modalità**:
- L'acquisizione (sequestro) può essere conseguenziale alla ricerca o autonoma da questa, a seconda che l'oggetto (res) da sequestrare necessiti o meno di essere rintracciato
- Legittimati a disporre il sequestro sono il giudice procedente, il P.M. e nei casi d'urgenza la P.G

Il sequestro di dati informatici

- L’art. 260 c.p.p. prevede la possibilità da parte delle autorità di assicurare le cose sequestrate anche attraverso **l’apposizione si sigilli di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. Prevede quindi la possibilità di effettuarne copia che deve essere realizzata su adeguati supporti mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.
- La L. n. 48 del 2008 ha introdotto anche **l’art. 254bis c.p.p**. con cui ha inteso disciplinare le modalità di acquisizione dei dati informatici presso fornitori di servizi informatici e telematici o di telecomunicazioni: «L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la **loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità**. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali»

Gli accertamenti tecnici nel procedimento penale

- **Cosa sono**: parentesi procedimentale in cui è necessario il contributo di un esperto
- **Quando si verificano**: all'interno del procedimento penale, entro la discussione
- **Da chi sono disposti**: dal P.M. o dal Giudice, su istanza delle altre parti
- **A cosa servono**: sono funzionali all'acquisizione di elementi di prova/prove o alla loro non dispersione
- **Come sono classificabili**: accertamenti tecnici semplici, accertamenti tecnici irripetibili, incidente probatorio

Gli accertamenti tecnici ripetibili

- Il P.M. può nominare un consulente quando sono necessari accertamenti che richiedono specifiche competenze
  - **Art. 359 c.p.p.**: *1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine*

- **Presupposti:**
  - Nomina dal P.M.: formulazione del **quesito**
  - **Operazioni tecniche**: richieste competenze specifiche, talvolta iscrizione ad albi professionali
    - Ad esempio: accertamenti (cioè determinare con certezza un fatto), rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici
  - C.T. può farsi autorizzare ad assistere singoli atti di indagine
    - Assunzione di sommarie informazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri…
  - Incarico non rifiutabile salvo incompatibilità

- **Caratteristiche:**
  - Sono unilaterali e funzionali alle indagini preliminari
  - NON hanno valore probatorio (manca contraddittorio) perché possono essere ripetuti in seguito

Gli accertamenti tecnici irripetibili

- accertamenti tecnici irripetibili: accertamenti su persone/luoghi/cose soggetti a modificazioni (art. 360 c.p.p.:

"1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. (…)

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva d incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento"

L’incidente probatorio

Esigenza istruttoria anticipata alla fase delle indagini preliminari

- **Art. 392 c.p.p.**: *1. Nel corso delle indagini preliminari [ma anche dopo U.P.] il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: (…) f) ad una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa, o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile (…) 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini posso altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni*

Presupposti:

- Richiesto da P.M. o indagato
- Possono esserci modificazione di persona/cosa/luogo
- Svolto dal Perito del Giudice
  - Si tratta di una perizia anticipata alla fase delle indagini

Caratteristiche:

- Funzionali ad esigenze probatorie
- Assume valore probatorio (c’è contraddittorio) ed entra nel fascicolo del dibattimento

La perizia

Fase del dibattimento

- **Art. 220 c.p.p.**: *1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.*

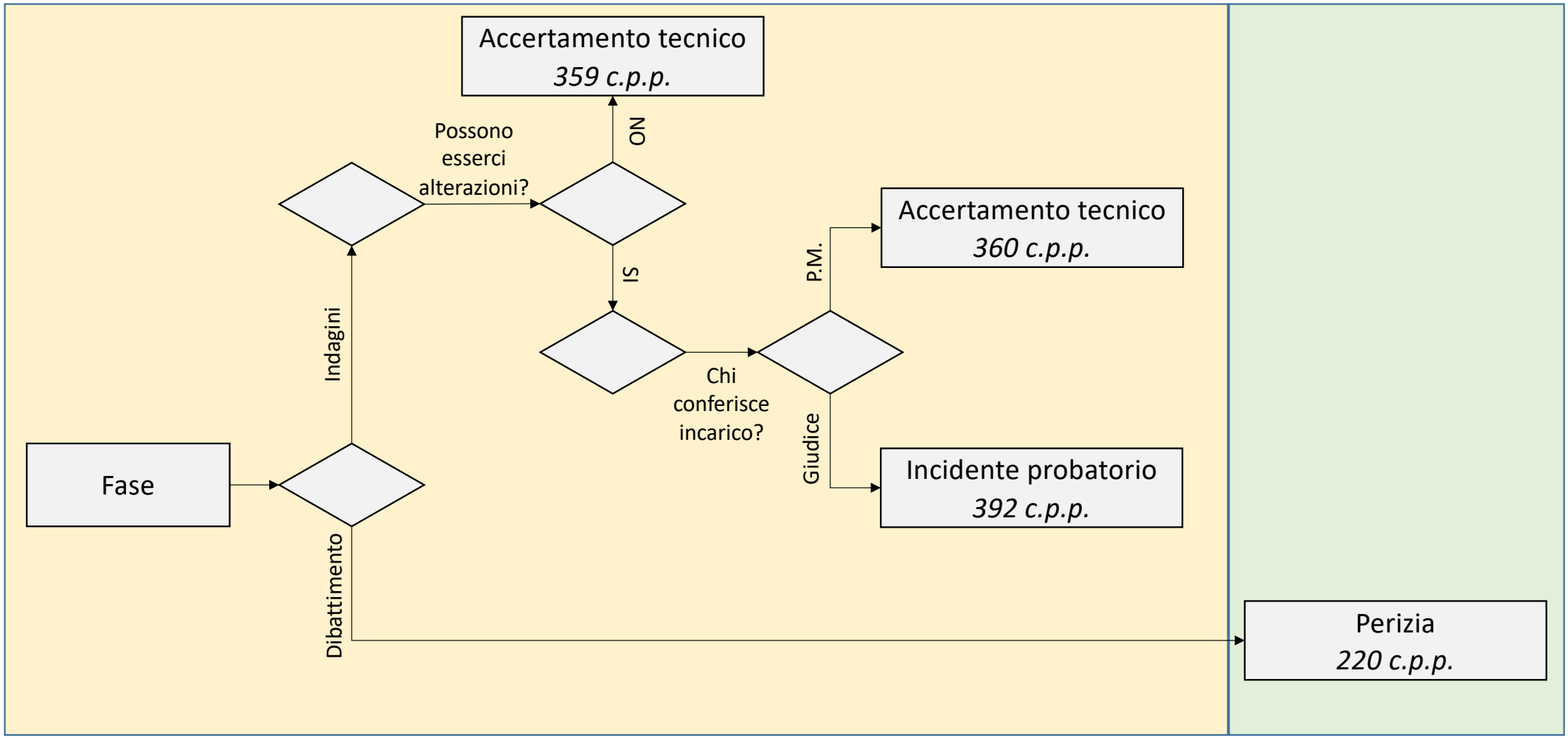
Presupposti:

- Conferita dal Giudice
- Possono esserci modificazione di persona/cosa/luogo

Caratteristiche:

- Funzionali ad esigenze probatorie
- Assume valore probatorio (c'è contraddittorio)

Accertamenti tecnici



La perizia: formalità, requisiti ed obblighi del perito

Modalità:

- Viene disposta con **ordinanza motivata** attraverso al quale il giudice dispone la citazione del perito (che è obbligato a presentarsi) e la comparizione delle persone che dovranno essere sottoposte all'esame del perito stesso (indicando giorno, ora e luogo destinati al conferimento dell'incarico)
- Disposta la perizia, il P.M. e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici
- Dopo aver accertato le generalità del perito il giudice gli chiede se si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 222 e 223 c.p.p.
- Si procede quindi al **giuramento** del perito: dopo aver giurato il perito procede ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale
- L'attività del perito si conclude con la **perizia**, nella quale il tecnico raccoglie i risultati della propria attività. La relazione di perizia deve essere depositata presso la cancelleria del giudice entro il termine indicato nel provvedimento di nomina

La perizia: adempimenti e poteri del perito

- Il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento
- Può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni (art. 228 c.p.p)
- Previa l'autorizzazione del giudice, può consultare documenti, cose ed atti che sono stati prodotti dalle parti e, in generale, il materiale suscettibile di acquisizione nel fascicolo del dibattimento, a 2 condizioni:
  - Si deve trattare di atti (o documenti o cose) che sono a disposizione del Giudice che ha disposto la perizia
  - Devono poter confluire nel fascicolo del dibattimento

[redacted] R.G. notizie di reato/Mod. 21

Inc.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di [redacted]

VERBALE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO

Il giorno 19 ottobre 2017 alle ore 09.05 negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [redacted], nell'ambito del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], attualmente detenuto per questa causa;

in ordine ai seguenti fatti-reato:

- ***Art. 81 cpv. e art. 600 quater comma 2 c.p. in*** [redacted] ***il*** [redacted]***;***

Innanzi al sottoscritto dott. [redacted] Sost. Procuratore della Repubblica presso **il Tribunale di** [redacted]**, Pubblico Ministero nel procedimento sopra indicato,**

è comparso il Dott. [redacted], che interrogato sulle proprie generalità ha così risposto;

"Sono e mi chiamo [redacted]*, nato a* [redacted] *il* [redacted] *con domicilio eletto presso* [redacted]*."*

A domanda se il consulente nominato si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 222 c.p.p. risponde negativamente.

Il Pubblico Ministero quindi informa il Consulente Tecnico dell'oggetto dell'incarico conferito e formula il seguente quesito:

Realizzi copia garantita (copia forense) dei supporti sequestrati dalla polizia giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini come da atti ed estragga da essi la documentazione (documenti, file elettronici, cronologia e.mail, immagini e filmati etc.) presenti, per consentirne la consultazione; indichi altresì la provenienza del materiale pedopornografico presente nei supporti da analizzare e se lo stesso risulti anche solo in parte diffuso a terzi.

VISTA la complessità dei quesiti e l'impossibilità di procedere seduta stante al compimento degli accertamenti richiesti, il consulente tecnico chiede un termine per potervi provvedere e per rispondere per iscritto a quanto richiestogli, termine che il Pubblico Ministero concede nella misura di giorni 60 gg. a partire da oggi con l'analisi dei documenti presenti nel fascicolo del pubblico ministero.
Il Consulente tecnico chiede di essere autorizzato a:

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- utilizzare il mezzo proprio per eventuali spostamenti;
- acquisire i supporti analizzati dal luogo ove attualmente sono custoditi;
- acquistare i supporti necessari per formare le copia garantita e dei dati rilevanti emersi nel corso dell'indagine;
- avvalersi per quanto indispensabile di ausiliari;
- consultare il fascicolo delle indagini;

Il Pubblico Ministero **autorizza** quanto sopra richiesto dal consulente tecnico nei limiti di quanto utile e necessario per il buon esito dell'attività disposta (in particolare autorizza la formazione di due copie cd. Forensi dei supporti trattati).

Letto e sottoscritto alle ore 09.08

IL CONSULENTE TECNICO

IL PUBBLICO MINISTERO